ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 32-Г10-43

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 1 февраля 2011 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Горшкова В.В.,
судей Момотова В.В. и Харланова А.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу Машукова Виктора Федоровича на определение судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г., которым возвращено его заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Момотова В.В., объяснения Машукова В.Ф., поддержавшего доводы частной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Машуков В.Ф. обратился в Саратовский областной суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, сославшись на то, что 30 августа 2005 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 УК Российской Федерации. Приговором Октябрьского районного суда г. Саратова от 19 мая 2008 г. он осужден по части 3 статьи 159 УК Российской Федерации. Общий срок уголовного судопроизводства составил 2 года 8 месяцев 12 дней.

Определением судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г. заявление Машукова В.Ф. возвращено на основании пункта 5 части 1 статьи 244.6 ГПК Российской Федерации, в связи с тем, что срок судопроизводства по данному делу с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок.

Определением судьи Саратовского областного суда от 30 ноября 2010 г. Машукову В.Ф. восстановлен срок на подачу частной жалобы на вышеуказанное определение судьи.

В частной жалобе Машукова В.Ф. ставится вопрос об отмене определения судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г., как вынесенного с нарушением требований закона.

Проверив материалы, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению, а определение судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г. – подлежащим отмене.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» предусмотрено, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осуждённые, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 244.6 ГПК Российской Федерации суд возвращает заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного постановления с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.

Возвращая Машукову В.Ф. заявление о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, судья пришел к выводу, что срок судопроизводства по уголовному делу, возбужденному в

отношении Машукова В.Ф., с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок, в связи с чем у заявителя не возникло права требования вышеназванной компенсации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что с данным выводом судьи согласиться нельзя.

Из определения судьи следует, что уголовное дело в отношении Машукова В.Ф. возбуждено 30 августа 2005 г., предварительное следствие окончено и дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения 9 января 2007 г.

Приговором Энгельсского районного суда Саратовской области от 31 июля 2007 г. Машуков В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК и частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от 29 ноября 2007 г. приговор суда от 31 июля 2007 г. отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.

Постановлением Энгельсского районного суда Саратовской области от 18 декабря 2007 г. уголовное дело по обвинению Машукова В.Ф. направлено по территориальной подсудности в Октябрьский районный суд г. Саратова.

Приговором Октябрьского районного суда г. Саратова 19 мая 2008 г. Машуков В.Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации.

Поскольку, как следует из материалов, общая продолжительность судебного разбирательства по уголовному делу составила 2 года 8 месяцев 12 дней, Судебная коллегия полагает, что этот срок не может рассматриваться, как безусловно свидетельствующий о разумном сроке судопроизводства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», на основании пункта 5 части 1 статьи 244.6 ГПК РФ, пункта 5 части 1 статьи 222.6 АПК РФ суд вправе возвратить заявление о присуждении компенсации ввиду того, что срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, если, в частности, общая продолжительность рассмотрения дела не превышает совокупность сроков его рассмотрения, установленных законом для каждой инстанции, соблюдены установленные законом сроки исполнения судебного акта, осуществления досудебного производства по уголовному делу, при этом неоднократно производство по делу не приостанавливалось, судебное разбирательство не откладывалось, заявление не возвращалось, дело не передавалось из одного суда в другой.

В этой связи суду следовало, оценив правовую и фактическую сложность дела, поведение заявителей и других участников уголовного процесса, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, рассмотреть заявление Машукова В.Ф. о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по существу и вынести соответствующее решение.

С учетом указанных обстоятельств, определение судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г. о возвращении заявления Машукова В.Ф. о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок на основании пункта 5 части 1 статьи 244.6 ГПК Российской Федерации подлежит отмене, а вопрос – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 373, 374 ГПК Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

определение судьи Саратовского областного суда от 8 ноября 2010 г. отменить, вопрос передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи



